



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº , DE 2025

(Do Sr. EVAIR VIEIRA DE MELO)

Susta dispositivos da Instrução Normativa do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis – Ibama nº 8, de 25 de março de 2024.

O **Congresso Nacional** decreta:

Art. 1º Este Decreto Legislativo susta dispositivos da Instrução Normativa do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis – Ibama nº 8, de 25 de março de 2024, que consolida critérios de análise e disciplina sobre o procedimento de pedidos de cessação de efeitos de medidas de embargo de obra ou atividade aplicadas em áreas rurais.

Art. 2º Ficam sustados, nos termos do art. 49, inciso V, da Constituição Federal, os efeitos do §1º do art. 2º e do inciso I do art. 4º da Instrução Normativa Ibama nº 8, de 25 de março de 2024.

Art. 3º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

Em 25 de março de 2024, o Ibama publicou a Ibama nº 8, de 25 de março de 2024, que consolida critérios de análise e



disciplina sobre o procedimento de pedidos de cessação de efeitos de medidas de embargo de obra ou atividade aplicadas em áreas rurais.

Essa IN em seu art. 2º, § 1º determina que os efeitos de medida de embargo se restringem aos locais onde efetivamente caracterizou-se a infração ambiental e não alcançam as atividades de subsistência. Ocorre que esse texto permite o embargo, por exemplo, de toda uma fazenda e suas atividades, o que está em desacordo com o art. 15-A do Decreto nº 6.514, 22 de julho de 2008, que determina o seguinte: *“o embargo de obra ou atividade restringe-se aos locais onde efetivamente caracterizou-se a infração ambiental, não alcançando as demais atividades realizadas em áreas não embargadas da propriedade ou posse ou não correlacionadas com a infração”*.

Além desse absurdo normativo, a IN nº 8, no inciso I do art. 4º, estabelece, como um dos documentos obrigatórios do requerimento de cessão de efeitos de medida de embargo, o certificado de inscrição do imóvel rural no Cadastro Ambiental Rural - CAR, aprovado pelo órgão ambiental competente, nos termos do art. 29 da Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012.

Igualmente como o dispositivo anterior, o inciso I do art. 4º, também está em desacordo com dispositivo de decreto regulamentador, no caso o art. 7º, § 2º, do Decreto nº 7.830, de 17 de outubro de 2012, *in verbis*: *“enquanto não houver manifestação do órgão competente acerca de pendências ou inconsistências nas informações declaradas e nos documentos apresentados para a inscrição no CAR, será considerada efetivada a inscrição do imóvel rural no CAR, para todos os fins previstos em lei”*.

Nesse sentido, não há a possibilidade de exigir do autuado a apresentação de CAR aprovado por órgão ambiental para desembargo de atividade, pois é fato que essa aprovação depende de



análise do Poder Público e um produtor não pode ser penalizado pela morosidade do Estado.

Dessa forma, observa-se que o Ibama, mais uma vez, passa por cima de normas, inclusive do Presidente da República, para estabelecer procedimentos ilegais que só prejudicam a economia brasileira, em especial o agronegócio.

Assim, pelo exposto, peço apoio dos nobres Pares para aprovação deste Decreto Legislativo.

Sala das Sessões, em de de 2025.

Deputado EVAIR VIEIRA DE MELO

